

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 318/2533

นางนวลศรี สุวรรณกร

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

นางเกษณี ทรรณลักษณ์หรือสุวรรณกร

โจทก์

นางสุลี สวัสดิ์บุรี กับพวก

จำเลย

นางสุลี สวัสดิ์บุรี จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิจิตร อร่ามกุล ทนายจำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นางเกษณี ทรรณลักษณ์ จำเลยร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกา มีทางชนะคดีโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 255,256,257)ระหว่างพิจารณา นาง
เกษณีทรรณลักษณ์ ขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมร่วมกันแบ่งที่ดินโฉนด
เลขที่ 5056 และเลขที่ 3032 ตำบลบางขุนพรหมอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร
พร้อมสิ่งก่อสร้างติดแกวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 4049 และเลขที่ 8478 ตำบลถนน
นครไชยศรี (บางกระบือ)อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่โจทก์ 1 ใน 10 ส่วน ถ้าไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์สินดังกล่าวขายทอด

ตลาดเอาเงินแบ่งให้โจทก์ตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,300,000บาท ตามที่โจทก์ขอ
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ
250,247,244,249)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 231)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 2และจำเลย
ร่วมทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 2และจำเลย
ร่วมทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ